DROIT DES OBLIGATIONS · LICENCE 2 · TD N° 5 · PR FOUVET

Le fait des choses

Cette fiche ne reprend que les notions que le TD n° 5 te fait manipuler : le principe général de l'article 1242, alinéa 1er, le régime spécial des animaux (art. 1243) et les frontières avec les autres régimes. Chaque notion est présentée comme en cas pratique : définition, exemple tiré du TD, cause et conséquence, arrêt majeur, articles, ce qu'il ne faut pas écrire, conseils pour la majeure et la mineure.

Cours : Partie 1, Titre 2, Chapitre 2 · Manuel HyperCours 2027, n° 754 à 805 (p. 405-421) · Textes de base : art. 1242 al. 1 et art. 1243 · Projet de réforme 2017 : art. 1243

PLAN DE LA FICHE

1 — Les onze notions du TD · principe général · domaine et régimes spéciaux · chose en mouvement · chose inerte · garde · transfert de garde · garde de la structure · fait des animaux · force majeure · faute de la victime · pluralité de responsables

2 — Les exercices du TD corrigés · cas pratique (Hugo et le pot de fleurs ; M. Rossi et le vélo) · fiche de l'arrêt Civ. 2e, 7 mai 2026, éléments de commentaire et plan

Outils · pièges commentés · tableau de rattrapage · lexique · textes · jurisprudence · auto-évaluation corrigée

LA GRILLE DU TD — À APPLIQUER À CHAQUE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE CHOSE

Le TD pose toujours les mêmes cinq questions, dans cet ordre. Ce sera la structure de ta réponse au partiel.

1. Quel régime ? (texte spécial : animal, bâtiment en ruine, véhicule à moteur, produit défectueux ; sinon art. 1242 al. 1) → **2. Le fait de la chose ?** (en mouvement et en contact : présumé ; sinon anormalité à prouver) → **3. Qui est gardien ?** (propriétaire présumé ; transfert de garde ?) → **4. Une exonération ?** (force majeure, faute de la victime, fait d'un tiers) → **5. D'autres responsables ?** (faute personnelle, art. 1240-1241 ; condamnation *in solidum*)

Rappel de méthode de la prof : raisonne en syllogisme, mais n'écris jamais « majeure », « mineure » ou « conclusion » dans ta copie.

PARTIE 1 Les notions du TD

NOTION 1 · CAS PRATIQUE, HUGO ET M. ROSSI

Le principe général de responsabilité du fait des choses

DÉFINITION — MANUEL N° 754 ET 786 · CH. RÉUN. 13 FÉVR. 1930

Responsabilité **objective** (sans faute) du **gardien** d'une chose qui a été l'**instrument du dommage**. Découverte par la jurisprudence dans l'art. 1384 al. 1 (devenu **1242 al. 1**), simple texte d'annonce en 1804. Le gardien ne peut s'en libérer que par une **cause étrangère** ; prouver qu'il n'a commis aucune faute ne suffit pas.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Julie n'a pas voulu blesser Hugo : on n'a pas besoin de prouver sa négligence, il suffit que le pot dont elle est gardienne ait causé le dommage.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Trois conditions : une **chose**, un **fait de la chose**, un **gardien**. Réunies → responsabilité de plein droit ; seule issue pour le gardien : la cause étrangère (notions 9 et 10).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 16 juin 1896, *Teffaine* (explosion du remorqueur : le vice de construction ne libère pas le propriétaire) · **Ch. réun. 13 févr. 1930, *Jand'heur*** : « présomption de responsabilité » qui ne peut être détruite que par la preuve « d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable » (il ne suffit pas de prouver qu'on n'a commis aucune faute ou que la cause du dommage est restée inconnue) ; la loi « ne distingue pas suivant que la chose […] était ou non actionnée par la main de l'homme ».

ARTICLES

art. 1242 al. 1 (anc. 1384 al. 1) · projet 2017 art. 1243 (non en vigueur)

× NE PAS ÉCRIRE

« Julie a commis une faute en laissant son pot, elle est donc responsable sur le fondement de l'art. 1242. »

✓ ÉCRIRE

« Sur le fondement de l'art. 1242 al. 1, la responsabilité du gardien est engagée **sans qu'il soit besoin de prouver sa faute** (*Jand'heur*, 1930). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'alinéa 1er, puis *Jand'heur* pour la nature objective et les trois conditions.

Mineure : annonce que tu vas vérifier, dans l'ordre, la chose, son fait, le gardien, puis l'exonération.

NOTION 2 · CAS PRATIQUE (POT, VÉLO) ET ARRÊT DU TD (JUMENT)

Le domaine : toute chose, sauf celles qui relèvent d'un régime spécial

DÉFINITION — MANUEL N° 760 À 767

Toute chose, meuble ou immeuble, dangereuse ou non, actionnée ou non par la main de l'homme. Sont exclues, par application de l'adage *specialia generalibus derogant*, les choses soumises à un texte spécial : **animaux** (art. 1243), **bâtiments en ruine** (art. 1244), **véhicules terrestres à moteur** (loi du 5 juill. 1985), **produits défectueux** agissant sur le défaut (art. 1245 s.). Exclues aussi : les *res nullius* et *res derelictae*, faute de gardien.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Pot de fleurs : simple meuble posé, ni incorporé au bâtiment ni « ruine » → art. 1242 al. 1. **Vélo** : pas de moteur → hors loi de 1985 → art. 1242 al. 1. **Jument** : animal → art. 1243.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Le texte spécial chasse le texte général. Mais l'art. 1244 vise le seul **propriétaire** : contre un gardien non propriétaire, ou hors ruine, l'art. 1242 al. 1 redevient applicable.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 23 mars 2000, n° 97-19.991 : l'art. 1386 (1244) n'exclut pas l'art. 1384 al. 1 contre le gardien non propriétaire · **Civ. 2e, 16 oct. 2008, n° 07-16.967** : les dommages qui ne relèvent pas de la ruine se réparent sur l'art. 1384 al. 1.

ARTICLES

art. 1243 · art. 1244 · loi 5 juill. 1985, art. 1er · C. sport, art. L. 321-3-1

× NE PAS ÉCRIRE

« Le pot tombe d'un immeuble : c'est la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. » / « Théo est un conducteur : loi Badinter. »

✓ ÉCRIRE

« Le pot n'est pas un élément du bâtiment et sa chute n'est pas une ruine ; le vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur : seul l'art. 1242 al. 1 est applicable. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : pose le principe (toute chose) puis l'exclusion par *specialia generalibus derogant*.

Mineure : écarte **en une phrase** chaque régime spécial plausible avant d'appliquer l'art. 1242 al. 1 : c'est ce qui montre au correcteur que tu as vu le piège.

NOTION 3 · CAS PRATIQUE (LE POT QUI TOMBE, LE VÉLO QUI PERCUTE)

Le fait de la chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage

DÉFINITION — MANUEL N° 768 À 770

La chose doit avoir été « **l'instrument du dommage** » (rôle actif). Lorsqu'elle était **en mouvement** et est **entrée en contact** avec la victime ou le bien atteint, ce rôle est **présumé** : la victime prouve seulement l'intervention matérielle de la chose. Présomption simple : le gardien peut prouver le rôle passif ; en pratique, la jurisprudence lui demande d'établir une cause étrangère (arrêt ci-dessous).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le pot **tombe** et heurte l'épaule d'Hugo ; le vélo **dévale** la rue et percute les étals de M. Rossi : deux choses en mouvement, deux contacts.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Mouvement + contact → fait de la chose **présumé** → la discussion se déplace vers la garde et l'exonération. Le mouvement « normal » de la chose n'empêche pas la présomption.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-17.278 (escalator) : s'agissant d'une chose en mouvement, instrument du dommage, il appartient au gardien de démontrer une cause étrangère, imprévisible et irrésistible ; inutile pour la victime de prouver une anomalie.

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · projet 2017 art. 1243 al. 2 : fait présumé si la chose, « en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage »

× NE PAS ÉCRIRE

« Hugo doit prouver que le pot était défectueux ou mal placé. »

✓ ÉCRIRE

« Le pot, en mouvement, est entré en contact avec Hugo : son rôle actif est présumé, à charge pour la gardienne de prouver son rôle passif. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : distingue tout de suite les deux hypothèses (mouvement + contact / autres cas) et indique qui supporte la preuve.

Mineure : relève les deux faits matériels (mouvement, contact) et ce qui a été atteint (corps d'Hugo, étals de M. Rossi) : c'est le « siège du dommage ».

NOTION 4 · CAS PRATIQUE (RAISONNEMENT SUBSIDIAIRE SUR LE POT)

Le fait de la chose inerte : la preuve de l'anormalité

DÉFINITION — MANUEL N° 771 ET 772

Lorsque la chose est **inerte** ou n'est pas entrée en contact avec la victime, c'est à la victime de prouver son rôle actif, en établissant son **anormalité** : mauvais état, vice, **position anormale** ou comportement anormal. La survenance du dommage ne prouve pas, à elle seule, l'anormalité.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Si l'on soutenait que le pot n'était qu'une chose posée, emportée par le vent : sa **position** (rebord du balcon, troisième étage, **sans fixation**, un jour de vigilance orange) est anormale.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Anormalité prouvée → la chose est l'instrument du dommage. Absence d'anormalité → pas de fait de la chose, la victime peut seulement agir pour faute (art. 1240-1241).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-13.536 (baie vitrée fragile : anormale) et **n° 03-18.135** (tremplin normal : pas l'instrument) · **Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.123** : le défaut d'entretien ne suffit pas, il faut l'anormalité · **Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162** : sol verglacé d'un passage resté ouvert, dangerosité anormale au regard de sa destination.

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · projet 2017 art. 1243 al. 3 : vice ou « anormalité de sa position, de son état ou de son comportement »

× NE PAS ÉCRIRE

« Le pot a blessé Hugo, donc il était forcément anormal. »

✓ ÉCRIRE

« À supposer le pot regardé comme inerte, sa position était anormale : posé sans fixation sur un rebord surplombant un trottoir, un jour de vents violents annoncés. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite les deux arrêts du 24 février 2005 : ils illustrent la règle.

Mineure : nomme le type d'anormalité (position, état, comportement) et appuie-la sur un fait précis de l'énoncé ; présente ce raisonnement à titre **subsidiaire** quand la chose a bougé.

NOTION 5 · CAS PRATIQUE (JULIE) ET ARRÊT DU TD

La garde : usage, contrôle et direction

DÉFINITION — CH. RÉUN. 2 DÉC. 1941, *FRANCK* · MANUEL N° 774 À 778

Conception **matérielle** : le gardien est celui qui a l'**usage**, la **direction** et le **contrôle** de la chose au moment du dommage. Le **propriétaire est présumé gardien** ; présomption simple, qu'il peut renverser en prouvant que la garde a été transférée.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Julie, propriétaire du pot et du vélo, est présumée gardienne des deux. Mme [A], propriétaire de la jument, est « présumée gardienne de celle-ci » (arrêt du TD, § 7).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Gardien = responsable. Le vol fait perdre la garde (dépossession involontaire). La qualité de gardien est **incompatible** avec celle de victime : un gardien blessé par sa propre chose n'a pas d'action sur l'art. 1242 al. 1 (ni sur l'art. 1243).

ARRÊTS MAJEURS

Ch. réun. 2 déc. 1941, *Franck* : le propriétaire volé, « privé de l'usage, de la direction et du contrôle », n'est plus gardien · Civ. 2e, 5 sept. 2024, n° 21-23.442 et 21-24.765 : l'exploitant de l'usine est gardien du nuage toxique qui en émane (rejet de son pourvoi sur ce point ; cassation partielle sans renvoi sur la seule garantie de l'employeur).

ARTICLES

art. 1242 al. 1 (« choses que l'on a sous sa garde ») · projet 2017 art. 1243 al. 4 : « Le propriétaire est présumé gardien »

× NE PAS ÉCRIRE

« Le gardien est celui qui tient la chose à la main au moment de l'accident. »

✓ ÉCRIRE

« Le gardien est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose (*Franck*) ; le propriétaire est présumé gardien. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne la triade de *Franck* et la présomption pesant sur le propriétaire.

Mineure : identifie d'abord le propriétaire, puis demande-toi si un tiers avait, à l'instant du dommage, les trois pouvoirs. Sinon, la présomption joue.

NOTION 6 · CAS PRATIQUE (THÉO ET LE VÉLO) ET ARRÊT DU TD

Le transfert de garde

DÉFINITION — MANUEL N° 779 À 781

Le propriétaire n'est plus gardien s'il prouve que le tiers a « reçu **corrélativement** les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle » . Le simple **usage** ou la **manipulation** de la chose ne suffit pas. Indices : **durée**, **finalité déterminée**, **intérêt** poursuivi (celui du propriétaire ou du tiers), liberté laissée au tiers. Le préposé qui utilise la chose sous les ordres de son commettant n'en est pas gardien.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Théo garde le vélo quelques minutes, pour une course précise (prévenir la voisine en bas de la rue), **à la demande et dans l'intérêt de Julie**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Mission brève, déterminée, dans l'intérêt du propriétaire → **pas de transfert**, le propriétaire reste responsable. La preuve du transfert pèse sur le propriétaire.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-17.575 (tondeuse confiée « pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt » : propriétaire gardien) · **Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 93-20.817** (client de libre-service) · **Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-13.370** et **7 mai 2026, n° 24-19.922** (juments).

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · art. 1243 (« celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage ») · art. 1353 (charge de la preuve)

× NE PAS ÉCRIRE

« Julie a prêté son vélo à Théo, donc Théo en est le gardien. »

✓ ÉCRIRE

« Confié pour une course brève et déterminée, dans l'intérêt de Julie, le vélo n'a pas fait l'objet d'un transfert de garde (Civ. 2e, 19 juin 2003). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présomption, puis condition du transfert (les trois pouvoirs « corrélativement » reçus) et indices de la jurisprudence.

Mineure : passe chaque indice au crible des faits : **combien de temps ? pour quoi faire ? dans l'intérêt de qui ? quelle liberté ?** Discute l'argument contraire (Théo pilotait seul le vélo) avant de trancher.

NOTION 7 · CAS PRATIQUE (« LES FREINS SONT UN PEU MOUS »)

Garde de la structure et garde du comportement

DÉFINITION — MANUEL N° 782

Proposition de Goldman reçue par la jurisprudence : le **gardien de la structure** (fabricant, propriétaire) répond des dommages dus au **vice interne** ; le **gardien du comportement** (détenteur) répond de l'usage. Champ limité aux choses « dotées d'un dynamisme propre et dangereuses » ; distinction en repli depuis la loi de 1998 sur les produits défectueux.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Les freins du vélo sont défaillants. Un vélo n'a pas de dynamisme propre ; surtout, Théo **connaissait** le défaut, puisqu'il l'a signalé.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Distinction inutile ici : le vice ne fait pas de Julie une « gardienne de la structure » distincte. Le défaut sert ailleurs : il exclut la force majeure (vice **interne**) et caractérise la faute de Théo.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 5 janv. 1956, *Oxygène liquide* (bouteilles qui explosent : le fabricant a pu rester gardien) · **Civ. 2e, 16 janv. 1991, n° 89-18.525** (téléviseur) · Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-22.594 (tracteur, donc loi du 5 juill. 1985, applicable à titre d'illustration) : le propriétaire reste gardien de la structure du tracteur défaillant « sauf si [le tiers] avait été averti de ce vice ».

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · art. 1245 s. (produits défectueux, régime exclusif sur le défaut)

× NE PAS ÉCRIRE

« Les freins sont défectueux : Julie est gardienne de la structure, Théo du comportement, chacun pour sa part. »

✓ ÉCRIRE

« La distinction, réservée aux choses dotées d'un dynamisme propre, ne s'applique pas à un vélo ; Théo, averti du vice, ne pourrait de toute façon pas s'en prévaloir. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présente la distinction **et ses limites** (champ restreint, repli) : c'est ce qui rapporte des points.

Mineure : vérifie deux faits : la chose a-t-elle un dynamisme propre ? le détenteur était-il averti du vice ?

NOTION 8 · EXERCICE 2 (ARRÊT DU 7 MAI 2026)

La responsabilité du fait des animaux

DÉFINITION — ART. 1243 · MANUEL N° 795 À 801

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Responsabilité **sans faute**, alignée sur l'art. 1242 al. 1 : **garde** (usage, direction, contrôle), **fait** de l'animal (présumé en cas de mouvement et de contact), exonération par la seule cause étrangère.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

La jument « Que je t'aime », menée à la longe par M. [X], le blesse à la mâchoire : contact, rôle actif non discuté ; tout le débat porte sur la **garde**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Propriétaire présumé gardien → s'il ne prouve pas le transfert, il indemnise même l'utilisateur blessé. Si la garde était transférée, l'utilisateur, devenu gardien, perdrait toute action sur l'art. 1243.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-14.678 : garde fondée sur les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage ; le pouvoir d'instruction du manadier ne suffit pas · **Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 17-28.861** : sans contact, comportement anormal des chiens · **Civ. 2e, 7 mai 2026**.

ARTICLES

art. 1243 (anc. 1385) · art. 515-14 (animal, être sensible soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent)

× NE PAS ÉCRIRE

« La jument a causé le dommage : on applique l'art. 1242 al. 1. »

✓ ÉCRIRE

« Le dommage causé par un animal relève de l'art. 1243 (anc. 1385), dont le régime est calqué sur celui de l'art. 1242 al. 1. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'art. 1243 et précise qu'on y transpose les solutions de la garde (*Franck*).

Mineure : pour un cavalier ou un soigneur, applique les indices de la notion 6 : actes accomplis (monter, entraîner ou simplement conduire), durée, lieu, intérêt de qui.

NOTION 9 · CAS PRATIQUE (LA RAFALE, LES FREINS)

L'exonération par la force majeure

DÉFINITION — CIV. 2E, 19 SEPT. 2024, N° 23-10.638 · MANUEL N° 791

« Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est **imprévisible, irrésistible et extérieur**. » Analyse doctrinale (non tirée de l'arrêt) : l'extériorité s'apprécie par rapport au gardien et à la chose, et le vice interne n'est jamais une force majeure. Effet : exonération **totale**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Rafale : extérieure, mais vigilance orange **annoncée dès la veille** et relayée → **prévisible** ; rentrer le pot l'aurait évitée → **pas irrésistible**. Freins mous : vice **interne**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Il suffit qu'un des trois caractères manque pour que l'exonération soit refusée : le gardien reste tenu de tout le dommage (sauf faute de la victime, notion 10).

ARRÊTS MAJEURS

Ch. réun. 13 févr. 1930, *Jand'heur* (cause étrangère seule exonératoire) · **Civ. 16 juin 1896, *Teffaine*** (le vice de construction exclut la force majeure) · **Civ. 2e, 19 sept. 2024** : la déviation d'un skieur en ski-cross n'est pas imprévisible.

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · art. 1218 (définition légale propre au **contrat** : ne pas la viser comme fondement ici)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le vent est un phénomène naturel, donc un cas de force majeure. »

✓ ÉCRIRE

« Annoncée la veille et largement relayée, la tempête n'était pas imprévisible ; ses effets pouvaient être évités en rentrant le pot : elle n'est pas irrésistible. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne les trois caractères avec leur source et l'effet (exonération totale).

Mineure : teste **chaque caractère séparément** avec un fait de l'énoncé (« dès la veille », « largement relayé », « sans aucune fixation »).

NOTION 10 · CAS PRATIQUE (HUGO REGARDE SON TÉLÉPHONE)

L'exonération par la faute de la victime

DÉFINITION — MANUEL N° 792 ET 793

La faute de la victime exonère **totalement** le gardien si elle présente les caractères de la force majeure ; à défaut, elle l'exonère **partiellement** (partage de responsabilité), à condition d'avoir **contribué** au dommage. Le simple fait non fautif de la victime n'exonère pas.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Hugo, absorbé par son téléphone, « ne regarde pas devant lui ». Mais le pot tombe **d'en haut** : regarder devant soi n'aurait pas permis de l'éviter.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Faute sans lien causal avec le dommage → aucune exonération. Faute causale non imprévisible ni irrésistible → partage, souverainement apprécié par les juges du fond.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 21 juill. 1982, *Desmares* (tout ou rien, abandonné) · **Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 84-17.748** : exonération partielle si la faute de la victime « a contribué au dommage » · Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-12.217 (voyageur tentant de monter dans un train en phase de démarrage : cassation de la condamnation intégrale de la SNCF).

ARTICLES

art. 1242 al. 1 · loi 5 juill. 1985 (adoptée en réaction à *Desmares*)

× NE PAS ÉCRIRE

« Hugo était inattentif : la responsabilité est partagée. »

✓ ÉCRIRE

« L'inattention d'Hugo n'a pas contribué au dommage, le pot tombant d'un balcon qu'un piéton n'a pas à surveiller : aucune exonération, même partielle. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : montre l'évolution *Desmares* (1982) → 1987, puis les deux effets possibles.

Mineure : pose trois questions : y a-t-il **faute** ? a-t-elle **contribué** au dommage ? présente-t-elle les caractères de la **force majeure** ?

NOTION 11 · CAS PRATIQUE (M. ROSSI FACE À JULIE ET THÉO)

Gardien et auteur fautif : plusieurs responsables

DÉFINITION — MANUEL N° 792 ET 805

Le **fait d'un tiers** n'exonère le gardien que s'il présente les caractères de la force majeure ; sinon, gardien et tiers sont tenus **in solidum** envers la victime, qui peut réclamer le tout à l'un ou à l'autre. La victime peut aussi agir contre l'auteur fautif sur les **art. 1240-1241**, à charge de prouver sa faute.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Théo, averti de la faiblesse des freins, « dévale la pente » : faute d'imprudence (art. 1241). Julie, gardienne présumée, savait elle aussi que les freins étaient mous.

CAUSE → CONSÉQUENCE

La faute de Théo n'est ni imprévisible ni irrésistible pour Julie, qui l'a envoyé dans la pente → pas d'exonération ; **condamnation in solidum**, puis recours entre coobligés.

REPÈRES

Le préposé agissant sous les ordres du commettant ne peut être gardien (manuel n° 776). Si l'on retenait un lien de préposition occasionnel entre Julie et Théo (service rendu à sa demande), cela renforcerait la garde de Julie : la responsabilité du commettant (art. 1242 al. 5) relève de la séance sur le fait d'autrui.

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · art. 1242 al. 1

× NE PAS ÉCRIRE

« Puisque Théo est fautif, Julie est exonérée. »

✓ ÉCRIRE

« La faute de Théo, prévisible pour Julie, n'exonère pas la gardienne : M. Rossi peut obtenir réparation intégrale de l'une ou de l'autre, tenues in solidum. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présente les deux fondements cumulables (art. 1242 al. 1 contre le gardien, art. 1241 contre l'auteur).

Mineure : qualifie la faute de Théo par des faits (avertissement, pente, vitesse) et conclus sur l'*in solidum*. Conseille à la victime d'assigner les deux.

PARTIE 2 Les exercices du TD corrigés

Pistes de correction rédigées à partir du cours et des arrêts : compare-les avec la correction faite en séance.

Exercice 1 — Cas pratique : Hugo, victime du pot de fleurs

QUESTION	RÉPONSE
1. Dommage	Dommage **corporel** : fracture du poignet. Préjudices : dépenses de santé, **perte de gains professionnels** (trois semaines d'arrêt de travail), souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire.
2. Régime	Pot de fleurs : meuble posé sur le balcon, non incorporé à l'immeuble ; sa chute n'est pas la **ruine** d'un bâtiment (art. 1244 écarté). Aucun autre texte spécial → art. 1242 al. 1.
3. Fait de la chose	Le pot, **en mouvement** (chute), est **entré en contact** avec l'épaule d'Hugo : rôle actif **présumé** (Civ. 2e, 2 avr. 1997). À titre subsidiaire, s'il était regardé comme inerte, sa **position anormale** (rebord, troisième étage, sans fixation, jour de vigilance orange) établit qu'il a été l'instrument du dommage (Civ. 2e, 24 févr. 2005).
4. Gardien	Julie, **propriétaire** du pot qu'elle a placé elle-même sur son balcon : présumée gardienne, elle en a l'usage, la direction et le contrôle (*Franck*). Aucun transfert.
5. Force majeure ?	La rafale est extérieure, mais **prévisible** (vigilance orange annoncée la veille et relayée) et **non irrésistible** (il suffisait de rentrer le pot) : pas de force majeure (Civ. 2e, 19 sept. 2024).
6. Faute d'Hugo ?	Regarder son téléphone en marchant est une inattention, mais elle n'a pas **contribué** au dommage : un piéton n'a pas à surveiller les balcons et le pot l'aurait atteint de toute façon. Pas d'exonération partielle (à défaut : partage limité, Civ. 2e, 6 avr. 1987).
Conclusion	Hugo obtient de Julie (et de son assureur responsabilité civile) la **réparation intégrale** de son préjudice sur l'art. 1242 al. 1. Inutile de prouver la négligence de Julie (« absorbée par un appel ») ; l'art. 1241 resterait un fondement subsidiaire. Le fait qu'elle l'accompagne à l'hôpital n'est pas un aveu et ne change rien.

Exercice 1 — Cas pratique : M. Rossi, victime du vélo

QUESTION	RÉPONSE
1. Dommage	Dommage **aux biens** : étals endommagés (et marchandises éventuelles). Préjudices : coût de remise en état (perte subie), perte de recettes si l'étal a dû fermer (gain manqué).
2. Régime	Un vélo sans moteur n'est pas un **véhicule terrestre à moteur** : la loi du 5 juillet 1985 est écartée → art. 1242 al. 1.
3. Fait de la chose	Vélo **en mouvement**, **en contact** avec les étals : rôle actif présumé.
4. Gardien	Julie, propriétaire, est **présumée gardienne** ; à elle de prouver un transfert. **Pour Théo gardien** : il pilote seul le vélo, qu'il connaît (prêté la veille), adulte de 19 ans. **Contre** : le prêt de la veille, consenti pour l'usage de Théo, a pris fin avec la restitution ; le vélo est ensuite confié quelques minutes, pour une course déterminée (la voisine en bas de la rue), **à la demande et dans l'intérêt de Julie** : comme pour la tondeuse (Civ. 2e, 19 juin 2003) et la jument (Civ. 2e, 7 mai 2026), pas de transfert des pouvoirs « corrélativement » reçus. **Solution probable : Julie reste gardienne.** La garde de la structure n'est pas utile (pas de dynamisme propre ; Théo averti du vice).
5. Exonération ?	Freins mous = **vice interne** : jamais une force majeure. Faute de Théo = fait d'un tiers **prévisible** pour Julie, qui connaissait l'état des freins et l'a envoyé dans la pente : pas d'exonération.
6. Théo	Responsable de son **fait personnel** (art. 1241) : il dévale une pente avec des freins qu'il sait défaillants. (Si l'on retenait au contraire qu'il était gardien, sa responsabilité serait engagée sur l'art. 1242 al. 1.)
Conclusion	M. Rossi assigne **Julie** (art. 1242 al. 1) et **Théo** (art. 1241), tenus **in solidum** : il obtient la réparation intégrale de l'un ou de l'autre ; la répartition finale se fera entre eux, à proportion de la gravité des fautes.

Exercice 2 — Fiche de l'arrêt Civ. 2e, 7 mai 2026, n° 24-19.922 (Publié au Bulletin)

Faits	Le 7 décembre 2013, M. [X], cavalier expérimenté qui montait régulièrement en concours la jument de Mme [A], la mène à la longe de son box au paddock tout proche, dans le centre équestre exploité par Mme [A], pour la détendre avant le concours du lendemain. La jument le blesse à la mâchoire.
Procédure	M. [X] assigne Mme [A] et son assureur (Groupama Centre Manche) en indemnisation devant un tribunal de grande instance. La cour d'appel de Caen (25 juin 2024) déclare Mme [A] entièrement responsable. Pourvoi de Mme [A] et de son assureur ; les deux premières branches sont rejetées sans motivation spéciale (art. 1014 al. 2 CPC).
Moyens (3e branche)	La garde d'un cheval de course est transférée au cavalier expérimenté qui, de sa **propre initiative**, sans sollicitation du propriétaire et dans son **propre intérêt**, conduit l'animal au paddock pour le préparer à une course imminente ; en refusant le transfert, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations (violation de l'art. 1243).
Problème de droit	Le cavalier expérimenté qui, spontanément, déplace brièvement l'animal d'autrui pour le préparer à un concours qu'il doit disputer en devient-il le gardien, au sens de l'art. 1243 ?
Solution	**Rejet.** Les soins « ponctuels et de très courte durée », sans monte ni entraînement, servaient aussi l'intérêt de la propriétaire ; la cour d'appel « a pu déduire » que Mme [A], « présumée gardienne », ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d'exercer les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, « même s'il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s'il n'était pas établi qu'il avait reçu pour instruction de la déplacer », et « en a exactement déduit » la responsabilité de Mme [A] sur l'art. 1385, devenu 1243.

ÉLÉMENT	À MOBILISER DANS LE COMMENTAIRE
Contexte	Art. 1385 (1243) du Code de 1804 ; alignement sur l'art. 1242 al. 1 ; garde matérielle (*Franck*, 1941) ; présomption de garde du propriétaire ; jurisprudence équine : Civ. 2e, 15 avr. 2010 (amie chargée de l'entretien courant : pas de transfert), 16 juill. 2020 (manadier : pouvoir d'instruction insuffisant) ; Civ. 2e, 19 juin 2003 (tondeuse) ; projets de réforme qui suppriment le régime spécial des animaux ; brève de C. Berlaud, *Gaz. Pal.* 2026, n° 17.
Texte	« Présumée gardienne » : charge de la preuve sur la propriétaire. Indices retenus : très courte durée, destination proche, lieux appartenant à la propriétaire, actes limités (ni monte ni entraînement), **intérêt partagé**. Indices écartés : expérience, connaissance de l'animal, initiative spontanée. « A pu déduire » : contrôle léger de la qualification ; « exactement déduit » : contrôle de la conséquence juridique.
Portée	Arrêt publié (B) qui confirme une conception exigeante du transfert de garde, défavorable au propriétaire. Enjeu décisif : si M. [X] avait été gardien, il n'aurait eu aucune action (incompatibilité gardien / victime). Solution protectrice de la victime-utilisateur, logique d'assurance (le propriétaire est assuré). Limite : appréciation au cas par cas, faible prévisibilité ; critère de l'intérêt discutable (le cavalier agissait aussi pour lui).
Pistes de plan	**I. La garde de l'animal présumée chez la propriétaire** (A. Une responsabilité sans faute fondée sur la garde ; B. Une présomption qu'il incombe à la propriétaire de renverser) — **II. Le transfert de garde refusé au cavalier** (A. Les indices décisifs : brièveté, actes limités, intérêt partagé ; B. Les indices indifférents : compétence et initiative, au service de la victime).

OUTILS Pièges commentés

PIÈGE 1 — L'IMMEUBLE ET LE POT

Le pot tombe du balcon d'un immeuble de la Place des Pères.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Responsabilité du propriétaire de l'immeuble pour ruine du bâtiment (art. 1244). »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Le pot n'est pas un élément de la construction et sa chute n'est pas une ruine : l'art. 1242 al. 1 s'applique contre Julie, sa gardienne. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Un objet qui tombe d'un immeuble n'est pas forcément un bâtiment en ruine : demande-toi s'il est **incorporé** à la construction.

PIÈGE 2 — LA TEMPÊTE

Une rafale de vent fait tomber le pot.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« La rafale est un événement naturel extérieur : force majeure, Julie est exonérée. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Annoncée dès la veille, la tempête était **prévisible** ; rentrer le pot l'aurait neutralisée : elle n'était **pas irrésistible**. Pas de force majeure. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Quand l'énoncé précise qu'un événement a été « annoncé » ou « relayé », il te souffle l'absence d'imprévisibilité.

PIÈGE 3 — LE VÉLO PRÊTÉ

Julie demande à Théo de garder le vélo pour aller prévenir la voisine.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Théo conduisait le vélo : il en était le gardien, Julie n'est pas concernée. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La propriétaire est présumée gardienne ; une utilisation brève, pour une course déterminée et dans son intérêt, ne transfère pas la garde (Civ. 2e, 19 juin 2003). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

« À la demande de », « pour quelques minutes », « pour lui rendre service » : indices **contre** le transfert de garde.

PIÈGE 4 — LES FREINS MOUS

Théo signale que « les freins sont un peu mous », puis l'accident survient à cause des freins.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Le défaut des freins est une cause étrangère qui exonère la gardienne. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Le vice interne de la chose n'est pas extérieur au gardien : il n'est jamais une force majeure (*Teffaine*, 1896). Il caractérise en revanche la faute de Théo, averti. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Vice, défaut, usure de la chose : pense « pas de force majeure » et cherche qui était **averti**.

PIÈGE 5 — LE PIÉTON DISTRAIT

Hugo consulte son téléphone et ne regarde pas devant lui.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Hugo a commis une faute : la responsabilité de Julie est partagée par moitié. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La faute de la victime n'exonère partiellement que si elle a **contribué** au dommage ; regarder devant soi n'aurait pas évité un pot tombant d'un balcon. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Une faute de la victime glissée dans l'énoncé n'est pas toujours causale : vérifie le **lien** avant de partager.

PIÈGE 6 — LE CAVALIER COMPÉTENT

Dans l'arrêt du TD, M. [X] est expérimenté, connaît la jument et agit de sa propre initiative.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Cavalier aguerri et autonome, il avait nécessairement la garde. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La compétence et l'initiative sont indifférentes : comptent la durée, la nature des actes et l'intérêt servi (Civ. 2e, 7 mai 2026). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Victime qui manipulait la chose ou l'animal : si elle est gardienne, elle **perd toute action** sur le fait des choses.

Le tableau de rattrapage

NE PAS DIRE	DIRE
« Selon l'article 1384 al. 1… »	« Art. 1384 al. 1, **devenu 1242 al. 1** » pour un arrêt ancien ; art. 1242 al. 1 sinon.
« La faute du gardien est présumée »	Responsabilité **de plein droit**, sans faute (*Jand'heur*).
« Le gardien prouve qu'il n'a commis aucune faute »	Seule la **cause étrangère** l'exonère.
« La chose a un rôle actif parce qu'elle a causé le dommage »	Mouvement + contact : rôle actif **présumé** ; sinon, **anormalité** à prouver.
« Le gardien est le propriétaire »	Le propriétaire est **présumé** gardien ; la garde = usage, direction, contrôle.
« Il a utilisé la chose, il en est gardien »	Le simple usage ne transfère pas la garde.
« Le vent / le vice de la chose est une force majeure »	Imprévisible, irrésistible **et extérieur** ; le vice interne ne l'est jamais.
« Accident de vélo : loi Badinter »	Loi de 1985 : **véhicule terrestre à moteur** seulement.
« La jument relève de l'art. 1242 al. 1 »	Art. **1243**, régime aligné sur l'art. 1242 al. 1.
« Majeure : … Mineure : … » dans la copie	Raisonnement en syllogisme, rédaction fluide sans ces mots (Indications méthodologiques).

FORMULE D'OUVERTURE RÉUTILISABLE

« Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Depuis l'arrêt *Jand'heur*, cette responsabilité de plein droit est engagée dès lors qu'une chose, non soumise à un régime spécial, a été l'instrument du dommage, et pèse sur celui qui en avait l'usage, la direction et le contrôle, lequel ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère : il convient donc de vérifier successivement le fait de la chose, l'identité de son gardien, puis l'existence d'une cause d'exonération. »

LEXIQUE Le vocabulaire exigible

TERME	DÉFINITION
Responsabilité objective	Responsabilité de plein droit, engagée sans preuve d'une faute.
Instrument du dommage	Chose ayant eu un rôle actif, causal, dans la réalisation du dommage.
Rôle passif	Absence de rôle causal de la chose ; sa preuve renverse la présomption de fait de la chose.
Chose inerte	Chose immobile au moment du dommage ; son rôle actif suppose une anormalité.
Anormalité	Vice, mauvais état, position ou comportement anormal de la chose.
Garde	Pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose (*Franck*, 1941).
Transfert de garde	Transmission à un tiers, volontaire ou non, des trois pouvoirs constitutifs de la garde.
Garde de la structure	Garde conservée par le fabricant ou le propriétaire pour les dommages dus au vice interne.
Garde du comportement	Garde du détenteur pour les dommages liés à l'utilisation de la chose.
Specialia generalibus derogant	Le texte spécial déroge au texte général.
Res nullius* / *res derelicta	Chose sans maître / chose abandonnée : sans gardien, hors de l'art. 1242 al. 1.
Force majeure	Événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; exonération totale.
Vice interne	Défaut propre de la chose ; jamais constitutif de force majeure.
In solidum	Chaque coresponsable est tenu du tout envers la victime, sauf recours entre eux.

TEXTES Les articles à connaître

ARTICLE	OBJET
art. 1242 al. 1	« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
art. 1242 al. 2	Communication d'incendie : le détenteur n'est responsable que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
art. 1243	Responsabilité du propriétaire de l'animal « ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage », que l'animal soit « sous sa garde » ou « égaré ou échappé ».
art. 1244	Le propriétaire d'un bâtiment répond du dommage causé par sa ruine due au défaut d'entretien ou au vice de construction.
art. 1240 et 1241	Responsabilité du fait personnel (faute, négligence, imprudence).
Loi du 5 juill. 1985, art. 1er	Régime des accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
C. sport, art. L. 321-3-1	Pas de responsabilité sur l'art. 1242 al. 1 pour les dommages matériels causés entre pratiquants, en manifestation sportive ou entraînement, sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Projet 2017, art. 1243	Codification : fait présumé si chose en mouvement en contact ; sinon vice ou anormalité ; propriétaire présumé gardien (non en vigueur).

AUTORITÉS Jurisprudence du TD

DÉCISION	APPORT
Civ. 16 juin 1896, *Teffaine*	Le propriétaire du remorqueur répond de l'explosion due à un vice de construction.
Ch. réun. 13 févr. 1930, *Jand'heur*	Principe général ; seule la cause étrangère exonère ; chose actionnée ou non par la main de l'homme.
Ch. réun. 2 déc. 1941, *Franck*	Garde = usage, direction, contrôle ; le propriétaire volé n'est plus gardien.
Civ. 2e, 5 janv. 1956, *Oxygène liquide*	Garde de la structure et garde du comportement.
Civ. 2e, 21 juill. 1982, *Desmares*	Faute de la victime : tout ou rien (solution abandonnée en 1987).
Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 84-17.748	Exonération partielle si la faute de la victime a contribué au dommage.
Civ. 2e, 16 janv. 1991, n° 89-18.525	Fabricant gardien de la structure du téléviseur qui prend feu.
Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 93-20.817	Le client de libre-service qui manipule un objet n'en devient pas gardien.
Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-17.278	Escalator en mouvement : rôle actif présumé, au gardien de prouver la cause étrangère.
Civ. 2e, 23 mars 2000, n° 97-19.991	L'art. 1386 (1244) n'exclut pas l'art. 1384 al. 1 contre le gardien non propriétaire.
Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-17.575	Tondeuse confiée brièvement, pour un usage déterminé, dans l'intérêt du propriétaire : pas de transfert.
Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-13.536 et 03-18.135	Chose inerte : la victime prouve l'anormalité (baie vitrée fragile ; tremplin normal).

DÉCISION	APPORT
Civ. 2e, 16 oct. 2008, n° 07-16.967	Hors ruine, l'art. 1384 al. 1 s'applique au bâtiment.
Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-13.370	Jument confiée pour l'entretien courant : la garde reste à la propriétaire.
Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-12.217	Faute de la victime non constitutive de force majeure : exonération partielle possible (cassation de la condamnation intégrale).
Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 17-28.861	Animaux sans contact : comportement anormal des chiens caractérisé.
Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-14.678	Le pouvoir d'instruction du manadier ne suffit pas à transférer la garde du cheval.
Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-22.594	Propriétaire du tracteur gardien de la structure, sauf tiers averti du vice.
Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.123	Le défaut d'entretien ne suffit pas à établir l'anormalité de la chose inerte.
Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162	Sol verglacé d'un passage ouvert : dangerosité anormale, gardien du sol responsable.
Civ. 2e, 5 sept. 2024, n° 21-23.442 et 21-24.765	L'exploitant de l'usine est gardien du nuage toxique qui en émane.
Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 23-10.638	Force majeure : imprévisible, irrésistible et extérieure ; ski-cross.
Civ. 2e, 7 mai 2026, n° 24-19.922	Cavalier menant brièvement la jument : pas de transfert, propriétaire responsable (art. 1243).

CONTRÔLE Auto-évaluation

Réponds par écrit, puis vérifie avec les corrigés.

1	Le gardien d'une chose instrument du dommage s'exonère : (a) en prouvant son absence de faute — (b) en prouvant une cause étrangère — (c) en prouvant que la cause du dommage est restée inconnue.
2	Une trottinette sans moteur percute un passant. Le régime applicable est : (a) la loi du 5 juillet 1985 — (b) l'art. 1242 al. 1 — (c) l'art. 1244.
3	Une victime se blesse contre une porte vitrée fermée. Elle doit prouver : (a) rien, le rôle actif est présumé — (b) l'anormalité de la porte — (c) la faute du propriétaire.
4	Le propriétaire d'une voiture volée : (a) reste gardien — (b) n'est plus gardien — (c) devient gardien de la structure.
5	Un client de supermarché fait tomber une bouteille qui blesse une autre cliente. Le gardien est : (a) le client — (b) le magasin — (c) le fabricant de la bouteille.
6	Un orage annoncé par Météo-France arrache une enseigne mal fixée : (a) force majeure — (b) pas de force majeure, l'événement étant prévisible et ses effets évitables — (c) exonération partielle.
7	La faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure : (a) n'a aucun effet — (b) exonère partiellement le gardien si elle a contribué au dommage — (c) exonère totalement le gardien.
8	Un cheval échappé de son pré blesse un promeneur. Son propriétaire : (a) est exonéré, l'animal s'étant échappé — (b) est responsable sur l'art. 1243 — (c) n'est responsable que si l'on prouve sa faute.

Cas pratique

A	Partie une semaine en vacances, Claire confie son chien à son ami Marc, qui doit le nourrir et le promener matin et soir. Lors d'une promenade, le chien tire sur sa laisse, échappe à Marc et renverse Nadia, une cycliste, qui se blesse. Claire soutient que Marc était gardien du chien ; Marc répond qu'il ne faisait que rendre service. Nadia peut-elle obtenir réparation, et de qui ?

Corrigés

1	**b.** *Jand'heur* : ni l'absence de faute, ni la cause inconnue ne suffisent.
2	**b.** Pas de moteur, donc pas de véhicule terrestre à moteur.
3	**b.** Chose inerte : anormalité à prouver (Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-13.536 : vitre fragile).
4	**b.** *Franck*, 1941 : privé de l'usage, de la direction et du contrôle.
5	**b.** Civ. 2e, 28 févr. 1996 : la manipulation par le client ne transfère pas la garde.
6	**b.** Il manque l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.
7	**b.** Civ. 2e, 6 avr. 1987 ; Civ. 2e, 3 mars 2016.
8	**b.** Art. 1243 : « soit qu'il fût égaré ou échappé ».
A	**Régime.** Animal → art. 1243, responsabilité sans faute. **Fait de l'animal.** En mouvement, en contact avec Nadia : rôle actif présumé. **Gardien.** Claire, propriétaire, est présumée gardienne ; à elle de prouver le transfert. Marc n'a reçu qu'une mission d'**entretien courant** (nourriture, promenades), limitée dans le temps, sans pouvoir de décider du sort de l'animal : comme dans Civ. 2e, 15 avr. 2010 (n° 09-13.370), la garde est restée à Claire ; l'intérêt de la propriétaire, retenu en 2026, va dans le même sens (Civ. 2e, 7 mai 2026). **Exonération.** Le fait que le chien se soit échappé n'est pas une force majeure ; aucune faute de Nadia. **Conclusion.** Nadia obtient de Claire (et de son assureur) la réparation intégrale ; elle peut aussi agir contre Marc sur l'art. 1241 si elle prouve une négligence (laisse mal tenue), tous deux étant alors tenus in solidum.

Fiche établie d'après la séance de TD n° 5 (« Le fait des choses »), le plan du chapitre 2 du titre 2 de la Pr Fouvet et le chapitre 14 du manuel HyperCours Droit des obligations 2027 (n° 754 à 805).